

أم صلال محمد - الشارع التجاري - مبنى (79) - الطابق الأول - مكتب (2)

هاتف: 31411919 | البريد الإلكتروني: khamis-1992@hotmail.com

التاريخ: 26/08/2026

الرقم المرجعي: DRAFT-LTO2024284

مذكرة شارحة مقدمة إلى محكمة الاستثمار والتجارة الموقرة

الدائرة الابتدائية المختصة بعقود إيجار السيارات وخدمات الليموزين

طلب فسخ عقد إيجار مركبة

شركة العراف لتأجير السيارات - ذ.م.م

146832

أم صلال محمد - الشارع التجاري - مبنى (79) - الطابق الأول - مكتب (2)

خميس هاشم الجبر - المخول بالتوقيع

المدعية:

السجل التجاري:

العنوان:

ويمثلها:

عميل تجريبي لمراجعة الطباعة

28078801264

تونس

74700503

الدوحة - قطر

المدعى عليه:

الرقم الشخصي:

الجنسية:

رقم الهاتف:

العنوان:

LTO2024284

26/08/2024

26/08/2027

1,500 ريال قطري

2023 موديل Bestune BGE30

7069

LFBGE3064PJK31242

أبيض

رقم عقد الإيجار:

تاريخ بداية العقد:

تاريخ نهاية مدته الاتفاقية:

الأجرة الشهرية:

المركبة:

رقم اللوحة:

رقم الهيكل (VIN):

اللون:

1. أبرمت المدعية مع المدعى عليه عقد إيجار المركبة رقم (LTO2024284) بتاريخ 26/08/2024، لمدة تنتهي اتفاقاً بتاريخ 26/08/2027، وبأجرة شهرية مقدارها (1,500) ريال قطري، وذلك وفق عقد الإيجار المرفق.
 2. تتعلق العلاقة الإيجارية بالمركبة المبينة ببياناتها أعلاه وفق عقد الإيجار المرفق، ولا تنسب هذه المذكرة واقعة تسليم فعلي ما لم يؤيدها محضر أو سجل مستقل.
 3. التزم المدعى عليه بموجب العقد بسداد الأجرة في مواعيد استحقاقها.
 4. إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه الأساسي بسداد الأجرة، إذ تخلف عن سداد الفواتير المستحقة عن الفترة من 01/01/2025 إلى 01/08/2026، كما ارتببت على استعماله للمركبة (10) مخالفة مروية بقيمة إجمالية (9,900) ريال قطري.
 5. بلغ إجمالي قيمة الفواتير المستحقة خلال تلك الفترة مبلغ (60,500) ريال قطري، سدد المدعى عليه منه مبلغ (10,000) ريال قطري، ليصبح صافي الإيجارات غير المسددة مبلغ (50,500) ريال قطري حتى تاريخ إعداد كشف المطالبة، وفق كشف الحساب والفواتير وإيصالات السداد المرفقة.
 6. وقد روعي في احتساب المطالبة إثبات جميع المبالغ التي سبق سدادها، وعدم مطالبة المدعى عليه إلا بالرصيد المتبقي فعلياً في ذمته.
- ولما كانت تلك المخالفات قد وقعت خلال فترة حيازة المدعى عليه للمركبة وبسبب استعمالها، فإنه يكون ملزماً بقيمتها وفقاً لشروط عقد الإيجار، مع طلب إلزامه مالياً بها دون تعليق طلبات الدعوى على إجراء التحويل الإداري للمخالفات.

البند	الفترة أو المستند	المبلغ بالريال القطري
إجمالي الفواتير المستحقة عن فترة التخلف	من 01/01/2025 إلى 01/08/2026	60,500
يخصم: المبالغ المسددة	وفق إيصالات السداد وكشف الحساب	(10,000)
صافي الإيجارات غير المسددة	حتى تاريخ إعداد كشف المطالبة	50,500
قيمة المخالفات المرورية (10 مخالفة)	وفق كشف المخالفات والمستخرج الرسمي من وزارة الداخلية	9,900
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 1	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	100
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 2	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	101
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 3	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	102
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 4	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	103
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 5	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	104
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 6	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	105
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 7	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	106
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 8	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	107
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 9	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	108
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 10	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	109
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 11	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	110
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 12	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	111
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 13	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	112
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 14	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	113
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 15	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	114
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 16	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	115
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 17	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	116

البند	الفترة أو المستند	المبلغ بالريال القطري
مصاريف وأضرار ثابتة: بند مصروف موثق رقم 18	وفق الفواتير والتقارير المرفقة	117
صافي المطالبة حتى تاريخ إعداد الكشف		60,400

وتؤكد المدعية أن البيان السابق لا يتضمن ازدواجاً في المطالبة؛ فلا تجمع بين الأجرة التعاقدية وتعويض احتباس المركبة عن الفترة الزمنية ذاتها، وأن كل مبلغ مدرج يقابله عقد أو فاتورة أو كشف رسمي أو إيصال أو تقرير مؤيد له.

ثالثاً: الأساس القانوني

تستند هذه الدعوى إلى أحكام القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004، وفيما يلي:

- 1. القوة الملزمة للعقد وحسن النية (المادتان 171 و172): تقرر المادة (171) أن العقد شريعة المتعاقدين، وتوجب المادة (172) تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية. وقد نفذت المدعية التزامها بوضع المركبة تحت تصرف المدعى عليه، بينما أخل هو بالتزاماته المقابلة.
- 2. الالتزام بسداد الأجرة (المادة 607): يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، والثابت من الفواتير وكشف الحساب أنه لم يسدد كامل الأجرة المستحقة، ولم يقدم ما يثبت براءة ذمته من الرصيد المطالب به.
- 3. الفسخ القضائي (المادة 183): تجيز المادة (183) طلب فسخ العقد عند عدم وفاء الطرف الآخر بالتزامه بعد إعداره، مع التعويض إن كان له مقتضى. وتطلب المدعية احتياطياً ترتيب أثر الإعذار من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى المتمثلة بالتكليف الصريح بالتنفيذ.
- 4. رد المركبة (المواد 616 و617 و618): توجب المادة (616) رد العين المؤجرة وملحقاتها عند انتهاء الإيجار، وتنظم المادتان (617) و(618) حالة الرد ومصروفاته. ويلتزم المدعى عليه برد المركبة مع مفاتيحها ومستنداتها بالحالة القانونية الواجبة، مع مراعاة الاستعمال المعتاد.
- 5. التعويض عن الإبقاء بعد انتهاء العلاقة الإيجارية: إذا استمر في حيازتها بعد صيرورة الفسخ منتجاً لآثاره، التزم إلى جانب الرد بتعويض يراعى في تقديره أجر المثل والضرر الذي أصاب المدعية، دون الجمع عن الفترة نفسها بين الأجرة التعاقدية وتعويض الاحتباس.
- 6. المخالفات المروية: نص عقد الإيجار على تحمل المستأجر للمخالفات والالتزامات الناتجة عن استعمال المركبة، وقد ثبتت المخالفات المبينة بالكشف المرفق خلال فترة حيازته لها، ومن ثم يلتزم بأداء قيمتها للمدعية دون تعليق طلبات الدعوى على إجراء التحويل الإداري.

لذلك، تلتزم المدعية من المحكمة الموقرة الحكم بما يلي:

1. قبول الدعوى شكلاً.
2. احتياطياً، اعتبار إعلان صحيفة الدعوى المتضمنة التكاليف الصريح بالسداد ورد المركبة إداراً من تاريخ الإعلان، دون إسناد أثر الإعذار إلى تاريخ إعداد المذكرة.
3. الحكم بفسخ عقد إيجار المركبة رقم (LTO2024284) لإخلال المدعى عليه إخلالاً جوهرياً ومستمرًا بالتزامه بسداد الأجرة والالتزامات الناشئة عن العقد.
4. إلزام المدعى عليه بتسليم المركبة Bestune BGE30، رقم اللوحة 7069، ورقم الهيكل LFBGE3064PJK31242، مع جميع المفاتيح والمستندات والملحقات.
5. إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (50,500 ريال قطري) قيمة صافي الإيجارات المستحقة غير المسددة حتى تاريخ كشف المطالبة، بعد خصم المبالغ المسددة.
6. إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (9,900 ريال قطري) قيمة المخالفات المرورية (10 مخالفة) الثابتة بالمستخرج الرسمي الصادر من وزارة الداخلية، دون تعليق طلبات الدعوى على إجراء التحويل الإداري.
7. احتياطياً، إلزام المدعى عليه بما يستجد من أجرة تعاقدية حتى التاريخ الذي تحدده المحكمة لانتهاء العقد، ثم تعويض الاحتباس بعد ذلك حتى الرد الفعلي. وفي جميع الأحوال لا يجمع بين الأجرة والتعويض عن الفترة نفسها.
8. عند تعذر رد المركبة عيئاً بسبب فقدانها أو هلاكها، إلزام المدعى عليه بقيمتها السوقية التي يحددها خبير وقت استحقاق الرد، مع منع أي ازدواج في التعويض.
9. إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة العراف لتأجير السيارات

خاميس هاشم الجبر

المخول بالتوقيع

التوقيع:

التاريخ: 26/08/2026